

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Sistema Nacional de Trânsito (arts. 5º a 25 da Lei nº 9.503/1997)

Neste capítulo estudaremos o Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Iremos passar pela sua definição, seus objetivos básicos, sua composição e pelas competências de seus órgãos.

Começemos pela definição do que é o Sistema Nacional de Trânsito, que está disposta no artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Veja:

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o **conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.**

Repare que o SNT engloba órgãos e entidades de **todos os entes federados** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Sua **finalidade** é muito ampla, atingindo as atividades de:

- Planejamento
- Administração
- Normatização
- Pesquisa
- Registro e licenciamento de veículos
- Formação, habilitação e reciclagem de condutores
- Educação
- Engenharia
- Operação do sistema viário
- Policiamento
- Fiscalização
- Julgamento de infrações e de recursos
- Aplicação de penalidades

Em seguida, o artigo 6º do CTB traz **objetivos básicos** do SNT:

Objetivos básicos do SNT

Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, **e fiscalizar seu cumprimento**

Fixar, mediante normas e procedimentos, a **padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos** para a execução das atividades de trânsito

Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, **a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema**

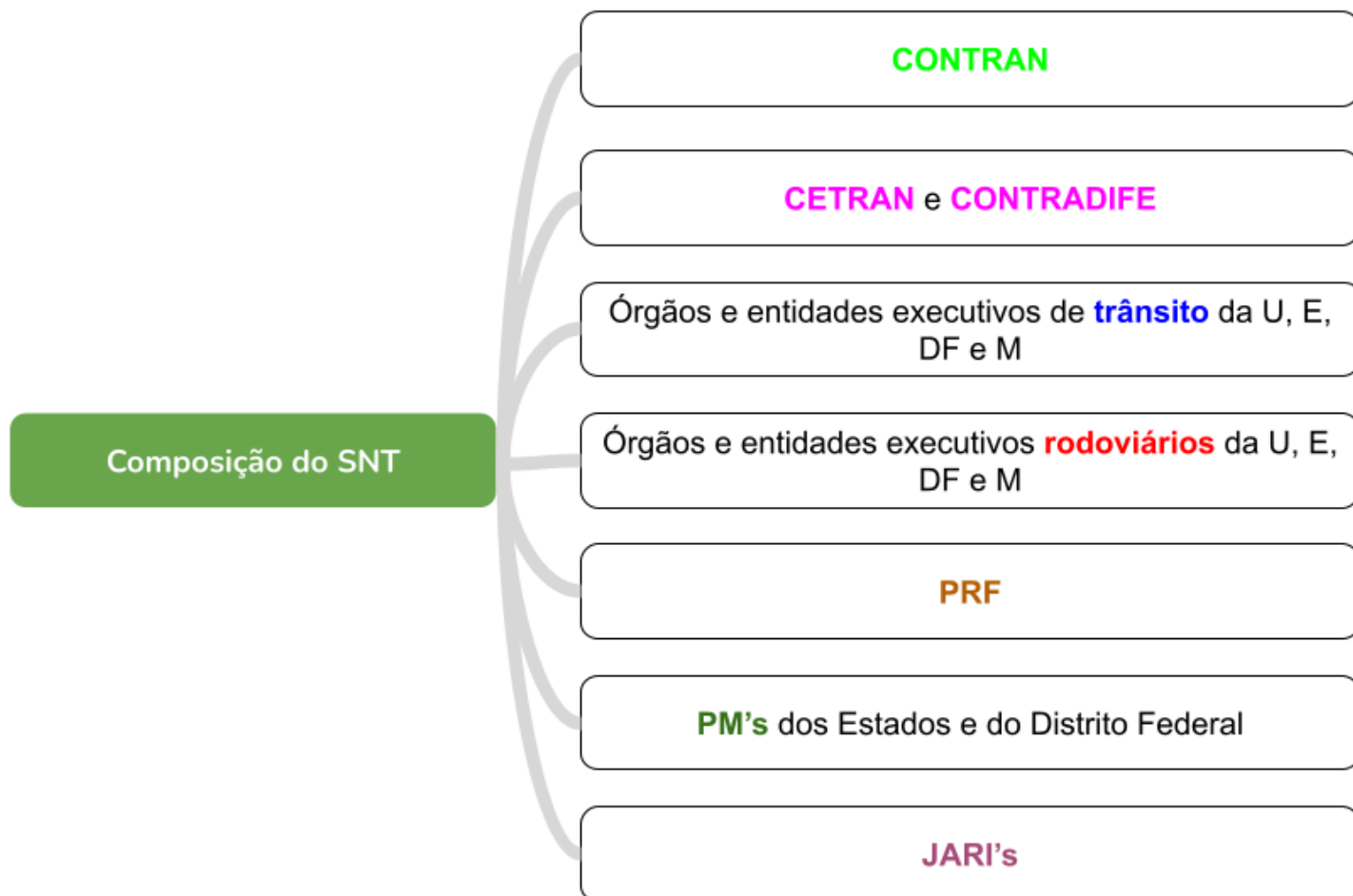


Fique ligado!

Cuidado para não confundir **objetivos básicos** com **prioridades**. Conforme vimos na aula anterior, as prioridades dos órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT são:

Art. 1º, § 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão **prioridade** em suas ações **à defesa da vida**, nela incluída a **preservação da saúde** e do **meio-ambiente**.

Após essa breve introdução, chegou o momento de saber quais órgãos fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou melhor dizendo, qual é a sua estrutura. Veja a imagem abaixo:



Siglas:

CONTRAN → Conselho Nacional de Trânsito

CETRAN → Conselhos Estaduais de Trânsito

CONTRADIFE → Conselho de Trânsito do Distrito Federal

PRF → Polícia Rodoviária Federal

PM's → Polícias Militares

JARI's → Juntas Administrativas de Recursos de Infrações

A respeito da imagem acima, trago um quadro do site do DETRAN/SP (link [aqui](https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/detran/conhecadedetransp/ef9fc0cd-5b58-48ad-8600-c00bbf11bc5e) (<https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/detran/conhecadedetransp/ef9fc0cd-5b58-48ad-8600-c00bbf11bc5e>)), que dá uma noção melhor de quais os órgãos que integram o SNT:

Instância	Órgãos consultivos	Órgãos executivos		Agentes de fiscalização	Órgão julgador de 1ª instância
		Trânsito	Rodoviário		
Federal	CONTRAN	<i>DENATRAN</i>	<i>DNIT</i>	Polícia Rodoviária Federal	Jari
Estadual	 CETRAN-SP	 <i>detran.sp</i>	 DER	Polícia Militar (convênio), agentes do Detran e DER	Jari
Municipal		Órgão municipal urbano e rodoviário		Polícia Militar (convênio) e agentes dos órgãos municipais	Jari

Cabe ao Presidente da República designar qual ministério ou órgão da Presidência será **responsável pela coordenação máxima** do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará:

- **VINCULADO** o Contran; e
- **SUBORDINADO** o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a **Senatran**, conforme veremos mais a frente.

O CTB também traz possibilidade de **celebração de convênios** entre os órgãos do SNT e a autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado, **com a interveniência dos Municípios e Estados**, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a atuação por **descumprimento da legislação de trânsito**.

Cumpra ressaltar que o convênio valerá para **toda a área física** do porto organizado, **INCLUSIVE**:

- nas áreas dos **terminais alfandegados**;
- nas **estações de transbordo**;
- nas **instalações portuárias públicas de pequeno porte**; e
- nos respectivos **estacionamentos ou vias de trânsito internas**.

Sendo assim, vamos então analisar cada um dos órgãos do SNT.

1) CONTRAN



O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é **COORDENADOR** do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo **NORMATIVO** e **CONSULTIVO**. É o órgão responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, que ocorre através de regras regulamentares, como, por exemplo, as Resoluções CONTRAN. A de nº 776/2019, que trata do Regimento Interno do Conselho Nacional de Trânsito, dispõe o seguinte:

Art. 1º O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), com sede no Distrito Federal, coordenador do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e órgão máximo normativo e consultivo, tem como missão coordenar e supervisionar as ações e atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades de trânsito, de forma articulada e integrada, zelando pelo cumprimento da Lei com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos com a promoção, valorização e preservação da vida, notadamente por meio do exercício das competências e atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e outras normas em vigor.

Antes de vermos quais são as suas competências descritas no CTB, cabe explicar a sua composição.

1.1) Composição:

O artigo 10 do CTB, que trata da composição do CONTRAN, passou por atualização, através da **Lei nº 14.071/2020**. Antes dessa alteração, o CONTRAN era composto por **representantes** de diversos Ministérios. Agora as pessoas que compõem são os **PRÓPRIOS MINISTROS**. A lei 14.599/2023, por sua vez, alterou a listagem de ministros que o compõem, conforme abaixo.

Art. 10. O Contran, com sede no Distrito Federal, é composto dos Ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de competência:

III - ciência, tecnologia e inovações;

IV - educação;

V - defesa;

VI - meio ambiente;

XXII - saúde;

XXIII - justiça;

XXIV - relações exteriores;

XXVI - indústria e comércio;

XXVII - agropecuária;

XXVIII - transportes terrestres

XXIX - segurança pública;

XXX - mobilidade urbana.

Note-se que, em vez de citar os nomes dos ministérios, passa-se a citar a área de competência de cada um deles.

A presidência do Contran é tratada no parágrafo 3º:

§3º. O Contran será presidido pelo Ministro de Estado ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.

O órgão máximo executivo de trânsito é a Senatran, vinculado ao Ministério dos Transportes.

Finalmente, o parágrafo 4º do mesmo artigo estipula que os Ministros poderão se fazer representar por servidores detentores de cargo comissionado, conforme especificação abaixo:

§ 4º Os Ministros de Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível **hierárquico igual ou superior ao Cargo Comissionado Executivo (CCE) nível 17**, ou por **oficial-general**, na hipótese de tratar-se de militar.



Fique ligado!

As Bancas costumam cobrar a literalidade do artigo 10 do CTB, mesmo quando há alterações na denominação dos Ministérios.

A Sede do CONTRAN é o **DISTRITO FEDERAL**. Esse órgão será presidido pelo **Ministro de Estado dos Transportes**.

Quem atuará como **Secretário-Executivo** do CONTRAN será o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran).

Cabe ressaltar que o quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de **maioria absoluta**.

Além disso, é admitida a participação de representantes de entidades afetadas pelas matérias em exame. Contudo, tais representantes **não têm direito a voto**.

Art. 10-A - Poderão ser convidados a participar de reuniões do Contran, **sem direito a voto**, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame.

1.2) Competências do CONTRAN (artigo 12 do CTB)

- I - **estabelecer** as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

A respeito destas propostas de normas regulamentares, vejamos o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.:



Fique ligado!

- 1) Elas serão submetidas à **prévia consulta pública**, que deverá ocorrer pelo **período mínimo de 30 dias** e, por óbvio, deve ser anterior ao exame da matéria pelo próprio Contran, tendo em vista que o objetivo é o de que o Conselho leve em conta a manifestação do povo.
- 2) As contribuições recebidas nessa consulta pública ficarão à disposição do público pelo **prazo de 2 (dois) anos, contado da data de encerramento da consulta pública**.
- 3) Esta consulta pública fica **dispensada no caso de urgência e de relevante interesse público** (parágrafo 3º). Nesta situação, o **presidente do Contran** poderá editar a deliberação, que será **posteriormente** submetida à aprovação do Plenário. Na hipótese de não ser aprovada pelo Plenário do Contran no prazo de **120 dias**, perderá sua eficácia, com manutenção dos efeitos dela decorrentes.

Continuando... Vejamos as competências previstas nos incisos V, VI, VIII, X e XV:

V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRA e CONTRAN ;
VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI ;
VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados;
X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos ;
XV - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação , estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

Ficou mais fácil perceber o caráter **normativo** do CONTRAN, não é mesmo?

O inciso VIII acima foi alterado pela Lei nº 14.071/2020. Portanto, dê uma atenção especial a esse dispositivo, já que há grandes chances do examinador cobrá-lo.

- II - **coordenar** os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

Como já abordado na aula, cabe ao CONTRAN **coordenar** os órgãos do SNT. Cabe ressaltar que a **coordenação máxima** cabe ao **Ministério dos Transportes**.

- IV - **criar Câmaras Temáticas**;

As Câmaras temáticas são fundamentais para a criação das Resoluções, pois são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, compostos por especialistas. Seu objetivo é estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Elas serão constituídas por especialistas representantes de:

- **órgãos e entidades executivos** da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, **em igual número**, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, e;
- especialistas **representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito**, todos indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Os segmentos da sociedade serão representados por **PESSOA JURÍDICA** e deve atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.

Antes da entrada em vigor da **Lei nº 14.071**, os coordenadores das Câmaras Temáticas eram eleitos pelos respectivos membros. Agora a regra mudou, conforme nova redação do art. 13, §3º:

§ 3º A coordenação das Câmaras Temáticas **será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos Ministérios representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.**

- VII - **zelar** pela **uniformidade e cumprimento** das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares;

Podemos dizer que essa competência é uma **consequência** do caráter **normativo** e **consultivo** do CONTRAN. Veja bem, se é ele quem estabelece e normatiza temas relacionados aos Códigos e outras normas, além de responder eventuais consultas, então ele é que deverá zelar pela sua uniformidade e cumprimento.

- IX - **responder às consultas** que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;

Lembra quando foi citado que o CONTRAN é órgão máximo **CONSULTIVO** do Sistema Nacional de Trânsito? É ele quem sanará as dúvidas dos interessados, a respeito da aplicação da legislação de trânsito.

- XI - **aprovar, complementar ou alterar** os **dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito**;

Mais uma competência referente ao caráter **normativo** do CONTRAN. Nesse mesmo sentido, o CTB prevê no § 5º, artigo 12, que "**norma do Contran poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de sinistros de trânsito**".

- XIII - **avocar**, para análise e soluções, **processos sobre conflitos de competência ou circunscrição**, ou, quando necessário, **unificar as decisões administrativas**;

Essa é uma competência exclusiva do CONTRAN.

- XIV - **dirimir conflitos** sobre **circunscrição e competência** de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal

Sobre o tema "dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito", é interessante também saber a competência do CETRAN, quando o conflito for relacionado a município x município.

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:
(...)
IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios;

Com isso, podemos concluir o seguinte:

Resolução de Conflitos sobre Circunscrição e Competência de Trânsito	
CONTRAN	União x Estado
	União x Distrito Federal
	Estado x Estado
	Estado x Distrito Federal
CETRA	Município x Município

2) CETRA e CONTRADIFE



Fonte: Cetra-SP e Contradife

Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRA e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE possuem características parecidas com as do CONTRAN. São órgãos **normativos**, **consultivos** e **coordenadores**, dentro do âmbito de suas respectivas atribuições.

Tanto os seus **presidentes** quanto seus **membros** serão nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter **reconhecida experiência em matéria de trânsito**.

O mandato dos membros do CETRA e do CONTRADIFE é de **2 (dois) anos**, **admitida a recondução**.

E quais são suas competências? (marcaremos em **AZUL** as competências que costumam cair com mais frequência nas provas).

Começemos, então, pelas similares às do CONTRAN:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRA e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE:
- II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;
- III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;
- IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito
- V - julgar os recursos interpostos contra decisões: a) das JARI; b) dos órgãos e entidades executivos estaduais , nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

Cabe ressaltar que, dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, **não cabe** recurso na **esfera administrativa**. Entretanto, nada impede do infrator recorrer à via judicial.

Já a competência abaixo é prevista basicamente para todos os órgãos do SNT, com exceção do CONTRAN, das JARI e das PMs:

I - **cumprir e fazer cumprir** a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

As demais competências são previstas apenas para os CETRANs e CONTRADIFE.

- IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;
- VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;
- XI - designar , em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames , junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores
- VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, reportando-se ao CONTRAN;
- X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333. <i>Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até cento e vinte dias após a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos arts. 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.</i> <i>§ 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de um ano, após a edição das normas, para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo.</i> <i>§ 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito.</i>

Vamos agora conhecer as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito.

3) Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Conforme fizemos no item anterior, marcaremos em **AZUL** as competências que costumam cair com mais frequência nas provas, além de marcar em **AMARELO** as que foram incluídas ou alteradas pela **Lei nº 14.071/2020**.

3.1) Competências do órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran)

O Código de Trânsito Brasileiro não cita expressamente a nomenclatura do órgão máximo executivo de trânsito da União, mas trata-se da **Senatran** (Secretaria Nacional de Trânsito).

Ela é órgão máximo executivo federal de trânsito e está subordinada ao coordenador máximo do SNT, que, conforme vimos anteriormente, é o Ministério dos Transportes.

É a Senatran que "faz valer" (executa) as normas e diretrizes editadas pelo CONTRAN, além de supervisionar, coordenar e fiscalizar a execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Veja:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN , no âmbito de suas atribuições;
II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

Seguindo...

IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito;

Além disso, a **Senatran**, mediante aprovação do **CONTRAN**, **poderá assumir diretamente ou por delegação**, a execução **total ou parcial** das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, a ser comprovada por meio de **SINDICÂNCIA**, de:

- deficiência técnica ou administrativa; ou
- prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública

Essa situação durará até que as irregularidades sejam sanadas.

Continuando...

V - **supervisionar** a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, **visando à uniformidade de procedimento**;

VI - **estabelecer procedimentos** sobre a

VII - **expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal**;

Veja bem, a competência para expedir a PD, a CNH, o CRV e o CRLV (CLA) é da **Senatran**, mas ocorre por meio de **delegação** aos **DETRANs** (órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal). Esse dispositivo despenca em prova, portanto redobre a atenção!

Agora veremos competências relacionadas aos Sistemas de Registros:

VIII - organizar e manter o **Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH**;

IX - organizar e manter o **Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM**;

XXX - organizar e manter o **Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf)**

XXXI - organizar, manter e atualizar o **Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)**.

Esse dispositivo foi introduzido pela Lei nº 14.071/2020. Resumidamente, trata-se de um registro que busca estimular os bons condutores, através de benefícios fiscais e tarifários.

X - **organizar a estatística geral de trânsito no território nacional**, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação; (**vulgo RENAEST**)

OBS: Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obrigatoriamente, **MÊS A MÊS**, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X.

XI - **estabelecer modelo padrão de coleta de informações** sobre as ocorrências de **sinistros de trânsito e as estatísticas de trânsito**;

Ou seja, falou em órgãos de registro, lembre-se da **Senatran**.

Quanto aos assuntos **internacionais**, a **Senatran** tem as seguintes competências:

XX - **expedir a**
mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal;

XXI - **promover a realização periódica** de **reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito**, bem como **propor a representação** do Brasil em congressos ou reuniões **internacionais**;

XXII - **propor acordos de cooperação com organismos internacionais**, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito;

XXIV - **opinar** sobre assuntos relacionados ao trânsito **interestadual** e **internacional**;



Fique ligado!

Cuidado para não se confundir! Quando a questão dispor sobre **assuntos internacionais** e **normatização**, aí estaremos falando de competências do **CONTRAN**.

Também temos competências relacionadas à educação de trânsito, trabalhos técnicos e treinamentos:

XV - **promover**, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação, **de acordo com as diretrizes do CONTRAN**, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino;

XVI - **elaborar e distribuir conteúdos programáticos** para a educação de trânsito;

XVII - **promover a divulgação** de **trabalhos técnicos sobre o trânsito**;

XXIII - **elaborar projetos e programas** de formação, treinamento e especialização **do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito**, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização;

Em outras competências, a **Senatran** submeterá determinados assuntos à aprovação do **CONTRAN**:

XVIII - **elaborar**, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, **e submeter à aprovação do CONTRAN**, a **complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito**

XXV - **elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN** as **normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação**;

Indo no sentido do inciso XVIII, o dispositivo abaixo reforça o caráter **normativo do CONTRAN** e o **executivo da Senatran**:

XIX - **organizar, elaborar, complementar e alterar** os **manuals e normas de projetos** de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito **aprovados pelo CONTRAN**;

Em casos de possíveis lacunas na legislação de trânsito, é a Senatran quem ficará responsável pelas propostas de soluções, as quais deverão ser destinadas ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito (Ministério dos Transportes):

XXVIII - **estudar os casos omissos** na legislação de trânsito e **submetê-los, com proposta de solução**, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

Será a **Senatran** a responsável por coordenar e administrar, entre outras situações, o repasse de 5% ao fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, que deverá ocorrer mensalmente:

XIII - **coordenar a administração** do **registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas** e do **repasse de que trata o § 1º do art. 320**;

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

§ 1º O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

E abaixo seguem as últimas competências, as quais não costumam cair tanto em provas de concurso:

III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;
XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito;
XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores , mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;
XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento;
XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN.
XXXII - organizar e manter o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Renaest)

Por fim, o artigo 19 do CTB dispõe que o regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento.

Agora iremos ver as competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados/Distrito Federal e dos Municípios.

Primeiro, traremos as competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos **Estados/Distrito Federal**, que não estão previstas para os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios. (art. 22)

Depois, partiremos para as competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos **Municípios**, que não estão previstas para os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados/Distrito Federal. (art. 24)

Para terminar, veremos as competências que estão previstas em **ambos** os artigos e que possuem similaridades entre elas.

3.2) Competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição (DETRANs)



Talvez esses sejam os órgãos mais conhecidos do SNT. Apesar de não ser uma das exigências, todos os Estados e o Distrito Federal acabaram por adotar o nome de DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) para esses órgãos.

Vamos às suas competências:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Atente-se para as mudanças trazidas pela Lei nº 14071/2020. Entre elas está a nova redação do inciso II, no qual consta a possibilidade de suspensão dos condutores. Esta pode decorrer de:

- a) infração cuja penalidade seja a suspensão do direito de dirigir. É o caso de dirigir bêbado.
- b) ou de se atingir a pontuação especificada no art. 261. Antes da entrada em vigor da lei 14.071/2020, havia um limite único de 20 pontos na carteira. Agora, após a entrada em vigor da citada lei, os limites variam, conforme abaixo especificado:
 - 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;
 - 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;
 - 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

Quanto ao inciso III, a mudança dispõe que a delegação agora ocorrerá por parte do órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran).

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito;

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Por fim, seguem outras competências que não costumam ser tão cobradas em concursos:

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas;

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, **os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados**, para fins de **imposição e notificação de penalidades** e de **arrecadação de multas nas áreas de suas competências**;

3.3) Competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:



Fonte: emdec.com.br (Campinas-SP)



Fonte: semuttran.piracicaba.sp.gov.br

Em âmbito municipal, nem sempre as prefeituras possuem estrutura para a criação desses órgãos.



Fique ligado!

Antes da **Lei nº 14.071/2020**, os municípios só podiam fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito se houvesse órgão municipal executivo instituído em sua esfera, que cuidasse dos assuntos relacionados às competências dispostas no artigo 24.

Agora, **com a entrada em vigor da nova Lei**, as prefeituras municipais poderão fazer parte do SNT, **independentemente da criação de tais órgãos e entidades**, visto que há previsão para que essa situação ocorra de modo **DIRETO**:

Art. 24, § 2º Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, **por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da prefeitura municipal**, conforme previsto no art. 333 deste Código. *(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

No caso do Distrito Federal, são seus órgãos ou entidades executivos de trânsito que exercerão as competências relativas a órgão ou entidade municipal.

Segue, abaixo, as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, com exceção das que possuem similaridade com as do artigo 22 (dos Estados e do Distrito Federal):

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas; *(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

III - implantar, manter e operar o **sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário**;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas;

VI - executar a fiscalização de trânsito em

autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis **pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal** previstas no § 2º do art. 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

*** § 3º O exercício das atribuições previstas no inciso VI do caput deste artigo no âmbito de edificações privadas de uso coletivo somente se aplica para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos.

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

Essa fiscalização é referente à permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em relação a obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança.

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XII - credenciar os **serviços de escolta**, **fiscalizar e adotar medidas de segurança** relativas aos serviços de **remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível**;

XVI - planejar e implantar medidas para **redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego**, com o objetivo de **diminuir a emissão global de poluentes**;

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, **veículos de tração e propulsão humana e de tração animal**, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

XXI - **vistoriar veículos que necessitem de *autorização especial*** para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

XXII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União; (Incluído dada pela Lei nº 14.071, de 2020)**

3.4) Competências similares dos órgãos de trânsito ESTADUAL e MUNICIPAL

Aqui compilamos as competências similares entre os órgãos executivos de trânsito das esferas estadual e municipal.

Competências similares dos órgãos de trânsito ESTADUAL e MUNICIPAL	
ESTADUAL	MUNICIPAL
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições	I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
IV - estabelecer , em conjunto com as Polícias Militares , as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;	V - estabelecer , em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito , as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos ;	XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas ;
IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas ;	IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas ;
XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;	XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;	XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência , com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;	XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência , com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;	XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;
XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.	XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;
XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. (Lei nº 14.071/2020)	XXIII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. (Lei nº 14.071/2020)

4) Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios



Esses órgãos e entidades são responsáveis por gerenciar o modal rodoviário, no âmbito de sua circunscrição, através de construção, manutenção e fiscalização das vias terrestres.

- **Em âmbito federal**, o órgão executivo rodoviário é o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que foi instituído pela Lei nº 10.233/2001.

- **Em âmbito estadual**, cada governo é responsável pela sua instituição, não necessariamente mantendo um padrão na nomenclatura. No caso do Estado de São Paulo, o nome é DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagem).

- **Em âmbito municipal**, ocorre a mesma situação dos órgãos estaduais. A diferença é que normalmente os municípios não possuem condições para manter tal estrutura, portanto a maioria não possui tal órgão. Exemplo de órgão municipal: é a CET do Município de São Paulo (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Diferente do que ocorre com os órgãos executivos de trânsito, o CTB não previu competências específicas para cada esfera dos órgãos executivos rodoviários. Todos compartilharão das mesmas atribuições previstas no artigo 21, de acordo com sua circunscrição.

Vamos então ao rol de competências, negritando e colocando em outras cores as palavras e termos mais importantes:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

- I - **cumprir e fazer cumprir** a **legislação e as normas de trânsito**, no âmbito de suas atribuições;
- II - **planejar, projetar, regulamentar e operar** o trânsito de **veículos, de pedestres e de animais**, e **promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas**;
- III - **implantar, manter e operar** o **sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário**;
- IV - **coletar dados e elaborar estudos** sobre os **sinistros de trânsito** e suas causas;
- V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- VI - **executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis**, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
- VII - **arrecadar** valores provenientes **de estada e remoção de veículos e objetos**, e **escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas**;
- VIII - **fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis**, relativas a **infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos**, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
- IX - **fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95**, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
- X - **implementar** as medidas da **Política Nacional de Trânsito** e do **Programa Nacional de Trânsito**;
- XI - **promover e participar** de projetos e programas de **educação e segurança**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- XII - **integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito** para fins de **arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência**, com vistas à **unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação**;
- XIII - **fiscalizar** o nível de **emissão de poluentes e ruído** produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de **dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado**;
- XIV - **vistoriar** veículos que necessitem de **autorização especial** para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
- XV - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma **específica** para a infração cometida, e **comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União**. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

Dá para notar que as competências dos **órgãos executivos rodoviários** são parecidas com as dos **órgãos executivos municipais de trânsito**.

A respeito do inciso IX, a fiscalização é referente à permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em relação a obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança.

Destaque para o último inciso, pois foi acrescentado pela Lei nº 14.071/2020. Veja que, **independentemente da esfera do órgão ou entidade que aplicar a penalidade descrita**, eles deverão comunicar à **Senatran** (órgão máximo executivo de trânsito da União).

5) Polícia Rodoviária Federal



Fonte: g1.globo.com

A PRF é um órgão de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)

III - polícia ferroviária federal;

(...)

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, **ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.**

Cabe destacar que, no que diz respeito às atividades administrativas de trânsito, sua competência é restrita às rodovias ou estradas **FEDERAIS**. Isso é importante saber pois não cabe a um Policial Rodoviário Federal autuar um condutor que cometa infrações em vias que não sejam federais, como, por exemplo, alguém não utilizar o cinto de segurança em uma avenida de um município (artigo 167) ou estacionar o veículo em esquinas de uma rua (artigo 181, inciso I).

Sendo assim, vejamos suas competências:

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I - **cumprir e fazer cumprir** a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - realizar o **patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública**, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III - executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV - **efetuar levantamento** dos locais de sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V - **credenciar** os serviços de **escolta**, **fiscalizar e adotar medidas de segurança** relativas aos serviços de **remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;**

VI - **assegurar** a livre circulação nas **rodovias federais**, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de **medidas emergenciais**, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a **interdição de construções e instalações não autorizadas;**

VII - **coletar dados estatísticos e elaborar estudos** sobre **sinistros de trânsito e suas causas**, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII - **implementar** as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX - **promover e participar** de **projetos e programas de educação e segurança**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X - **integrar-se** a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito **para fins de arrecadação e compensação de multas impostas** na área de sua competência, **com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;**

XI - **fiscalizar** o **nível de emissão de poluentes e ruído produzidos** pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, **além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.**

XII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida**, e **comunicar** a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

O inciso III acima, marcado em vermelho, foi alterado pela Lei nº 14.071/2020, portanto cabe uma atenção especial a esse dispositivo.

A PRF possui, ainda, competências previstas na Resolução nº 289/08 do CONTRAN e no Decreto nº 1.655/95.



Fique ligado!

A Lei nº 14.229/2021, que entrou em vigor em abril de 2022, incluiu uma nova competência da PRF. Veja:

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

(...)

XIII - realizar perícia administrativa nos locais de sinistros de trânsito. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

6) Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal



Fonte: <https://portal.to.gov.br/>

O CTB trouxe apenas uma competência prevista para as PMs. Veja:

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:

(...)

III - executar a fiscalização de trânsito, **quando e conforme convênio firmado**, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, **concomitantemente com os demais agentes credenciados**;

Portanto, apesar das Polícias Militares fazerem parte do Sistema Nacional de Trânsito, elas **só poderão atuar** mediante **CONVÊNIO** e **CONCOMITANTEMENTE** com os demais credenciados. É como se esses policiais se tornassem "funcionários" do órgão com o qual foi estabelecido o convênio.

Por exemplo: o Município de São Paulo firma um convênio com a polícia militar do Estado de São Paulo para que seja fiscalizado uma determinada avenida. A PM atuará apenas na fiscalização e autuação, encaminhando os autos para o Município, que é quem será responsável pela aplicação das penalidades. As medidas administrativas poderão ser aplicadas pela Polícia Militar, haja vista que elas deverão ocorrer no momento da fiscalização, da abordagem do condutor.

7) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI

Em cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados **responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas**. Elas atuam na 1ª instância em relação à aceitação dos recursos, ou seja, quando você for autuado, é a ela que você irá recorrer em um primeiro momento.

Cada JARI tem seu **próprio regimento**, que deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN (art. 12, inciso VI). O **apoio administrativo e financeiro** fica a cargo do órgão ou entidade junto ao qual funcionam.

São apenas 3 competências. Veja:

Competências da JARI

JULGAR os **recursos interpostos pelos infratores**;

SOLICITAR aos órgãos e entidades **executivos de trânsito e executivos rodoviários** **informações complementares relativas aos recursos**, objetivando uma melhor análise da situação recorrida

ENCAMINHAR aos órgãos e entidades **executivos de trânsito e executivos rodoviários** informações sobre **problemas observados nas autuações e apontados em recursos**, e que se **repetam sistematicamente**

Por fim, o artigo 25 do CTB traz a possibilidade dos órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito firmarem convênio delegando as atividades prevista no Código, objetivando maior eficiência e segurança para os usuários da via.

A **Lei nº 14.071/2020** acrescentou dois §§ neste dispositivo, dispondo o seguinte:

Art. 25 (...)

§ 1º. Os órgãos e entidades de trânsito **poderão prestar serviços** de **capacitação técnica, assessoria e monitoramento** das atividades relativas ao trânsito **durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados**.

§ 2º **Quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo Município, o convênio** de que trata o caput deste artigo **poderá ser celebrado diretamente pela prefeitura municipal** com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, **permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo**.

Bom, por hoje ficamos por aqui. Agora é hora de "moer" o sistema de questões do TEC para fixar o conteúdo.

Bons estudos!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960